

1501708-20.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Gustavo Kaedei

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/02/2022

... (processo nº. 0011951-31.2012.8.26.0564) e por tráfico (processo nº. 0017757-91.2005.8.26.0564), caracterizadoras de maus antecedentes (cf. certidão de pgs. 44/51). A extensa folha de antecedentes do acusado (pgs. 52/68) permite inferir que possui conduta social desajustada e a personalidade voltada para a prática delitiva. Assim, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

3ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501708-20.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501708-20.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2233681/2021 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 19887655 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 2985/21/109 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 2233681 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO ROCHA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo Kaedei

Vistos.

MARCELO ROCHA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 26 de agosto de 2021, por volta das 18h45, na Alameda Dom Pedro de Alcântara, nº89, Nova Petrópolis, nesta cidade e comarca, tentou subtrair, em proveito próprio, mediante escalada, uma grade de janela existente no imóvel alugado a Rafael Chaves dos Santos, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a denúncia, o acusado decidiu subtrair objetos existentes no imóvel alugado a Rafael, com o intuito de trocar referidos objetos por drogas. Para tanto, Marcelo escalou o portão existente no local. Ocorre, todavia, que Thiago, morador do imóvel

vizinho, visualizou e deteve o acusado quando ele arrancou a grade da janela existente no interior do imóvel de Rafael e estava empreendendo fuga do local. Diante disso, Thiago acionou a polícia militar e Marcelo foi preso em flagrante. Recebida a denúncia em 1º de setembro de 2021 (pgs. 99/101), o réu foi citado (pg. 151) e apresentou resposta à acusação (pg. 154). Ausentes as hipóteses ensejadoras da absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi ratificado (pgs. 156/159). Em audiência de instrução e julgamento (pgs. 183/185) foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum à acusação e à defesa. Ao final, o réu foi interrogado. Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência da presente pretensão punitiva, com a condenação do acusado, nos termos e moldes mencionados na denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu a improcedência da ação, absolvendo-se o acusado por falta de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora, a fixação da pena no mínimo legal, redução ao máximo da causa de diminuição referente à tentativa, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão e a aplicação do regime menos gravoso.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva exposta na denúncia é procedente.

A prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do crime de furto qualificado pela escalada imputado ao réu, não havendo dúvida quanto à autoria.

A materialidade dos crimes de furto restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (pg. 04), pelo boletim de ocorrência registrado sob o nº. AL4075-1/202 (pgs. 40/43), pelo laudo pericial (pgs. 146/148), bem como pela prova oral colhida durante a instrução.

Igualmente certa a autoria do acusado.

Na fase inquisitorial, o acusado permaneceu em silêncio (pg. 10).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confessou a autoria, afirmando que pulou o portão, de aproximadamente um metro e sessenta centímetros de altura, e puxou a grade que estava tampando a janela. Um dos vizinhos viu a ação e o abordou, questionando o que estaria fazendo, momento em que respondeu que iria pegar a grade para vender no ferro-velho. Negou ter tentado fugir ou agredir os vizinhos. Logo em seguida, os policiais chegaram (mídia e-SAJ às pgs. 183/185). A confissão do acusado encontra-se corroborada pelos demais elementos de prova colhidos durante a instrução. Senão, vejamos.

A vítima Rafael Chaves dos Santos narrou que alugou o imóvel para alguns jovens universitários poderem habitar e trabalhar pela região, sendo que, no dia dos fatos, foi informado pelos vizinhos sobre o fato do réu ter pulado o portão e ter arrancado a grade. Foi à Delegacia como representante da empresa que alugou o imóvel. Quando chegou no imóvel, observou que a grade estava caída e manchas de sangue pelo chão, tendo sido informado pelos vizinhos que escutaram um barulho muito alto, pois a grade é grande e o réu a jogou no momento de arrancá-la. No momento em que o réu pulou o portão, regressando para a rua, um dos vizinhos o questionou sobre sua ação e deteve o réu ao ficar sabendo que ele estava furtando a grade. Após, mais dois vizinhos chegaram e começaram a se atracar com o réu, mas conseguiram segurá-lo até a chegada da Polícia. O portão tem cerca de dois metros e meio, havendo um vão de aproximadamente trinta centímetros entre as lanças do portão e o telhado. Os vizinhos apontaram o réu como o autor do furto da grade. Um dos vizinhos apresentava ferimento de mordida que fora desferida pelo réu. A grade estava caída no chão, mas estava dentro do imóvel (mídia e-SAJ às pgs. 183/185).

A corroborar as declarações da representante da vítima, o depoimento de um dos policiais militares responsáveis pela detenção do acusado em flagrante delito.

A testemunha Felipe Neves de Lima, policial militar, narrou que foram acionados para atenderem uma ocorrência de furto e, ao chegarem ao local, observaram que o réu já estava detido pelo vizinho que presenciou os fatos. Ao ser indagado, o réu confessou que tinha pulado o portão para subtrair a grade da janela da garagem e a vender para adquirir drogas. O vizinho da vítima disse que o réu pulou o portão. O portão era alto (mídia e-SAJ às pgs. 183/185).

Por oportuno, ressalte-se que as palavras de policiais não se tornam duvidosas pela

simples condição de agente público. Não se admitem insurgências generalizadas contra depoimentos de policiais; presume-se a imparcialidade na execução de seus trabalhos, até porque não há qualquer indício de desavenças por parte dos agentes em relação ao réu, que os motivassem a construir todo um plano tão somente para incriminar pessoa inocente.

Não obstante, não há previsão legal de que, para a legitimação da ação policial, exija-se a presença de testemunhas fora de seus quadros.

Acerca da validade dos depoimentos de policiais, ensina nossa jurisprudência, verbis:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação policial, age facciosamente, ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC nº 74.608-0, SP, rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97, apud JTJ 263/518).

"Os funcionários da Polícia merecem, em seus testemunhos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (TJSP - Rec. - Rel. Jarbas Mazzoni - RT 668/275).

Assim, salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade do agente estatal, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testemunhos que, como outro qualquer, constitui importante elemento de convicção, servindo seus relatos, à míngua de circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

O conjunto probatório carreado aos autos, como se vê, mostra-se suficiente para a condenação do réu pelo crime de furto, ainda que na forma tentada.

Com efeito, segundo restou apurado, o réu pulou o portão da residência com o fim de subtrair a grade da janela do imóvel, tendo arrancado o objeto de seu local e separado, preparando-se para se evadir do local. No entanto, sua ação criminosa foi flagrada por vizinhos que o detiveram.

Assim, restou evidenciada a escalada, seja para ingresso no imóvel, de acordo com a própria narrativa das testemunhas e do laudo pericial (pgs. 146/148), seja em razão de ser este a única forma de acesso ou descida do telhado.

Há de ser reconhecida, no entanto, a forma tentada do delito, porquanto o réu estava pronto para se evadir do local dos fatos quando surpreendido pela chegada dos vizinhos. As circunstâncias que envolvem a não consumação do delito são alheias às vontades do agente e desnaturam a livre disponibilidade da res furtiva, caracterizando a tentativa (TARS, RT 749/753).

A condenação do acusado, portanto, como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, é medida de rigor. Passo à dosimetria da pena.

Atento aos critérios do art. 59, do Código Penal, observo que as circunstâncias judiciais não são favoráveis ao apenado. Ao contrário, o apenado ostenta diversas condenações anteriores, por furto (processos nºs 0003198-61.2007.8.26.0564; 0014377-84.2010.8.26.0564; 0026299-64.2006.8.26.0564), por roubo (processo nº. 0011951-31.2012.8.26.0564) e por tráfico (processo nº. 0017757-91.2005.8.26.0564), caracterizadoras de maus antecedentes (cf. certidão de pgs. 44/51). A extensa folha de antecedentes do acusado (pgs. 52/68) permite inferir que possui conduta social desajustada e a personalidade voltada para a prática delitiva. Assim, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, elevo a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal, fixando-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase de fixação de pena, verifico que o acusado é reincidente, uma vez que condenado definitivamente por furto (processo nº. 0002297-28.2017.8.26.0537 -

cf. certidão de pgs. 44/51), sendo certo que ainda não ultrapassado o prazo mencionado no art. 64, inc. I, do CP. Entretanto, o réu confessou espontaneamente o delito. Sendo ambas as circunstâncias preponderantes, nos termos do art. 67 do CP, opera-se a compensação, mantendo-se nesta fase a pena-base anteriormente fixada. Na derradeira fase, considerando o iter criminis percorrido, vez que o agente foi surpreendido pelos vizinhos enquanto pulava o portão para regressar à via pública após já ter arrancado a grade de seu local, reduzo a pena em 1/2, tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa.

A pena de multa será calculada no patamar mínimo, qual seja, em um trigésimo do salário mínimo vigente na data dos fatos (art. 49, §1º, do CP), haja vista, não haver qualquer elemento nos autos que demonstre que o réu dispõe de uma situação econômica especial.

Ante as circunstâncias negativas reconhecidas na primeira fase de aplicação da pena, e a reincidência do apenado (art. 33, § 3º, do CP), este deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

Pelas razões apontadas (reincidência e personalidade voltada para o crime), não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (art. 44, II, do CP), assim como a suspensão condicional da pena (art. 77, inc. II, do CP).

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente pretensão punitiva, e o faço para CONDENAR o réu MARCELO ROCHA DA SILVA como incurso no 155, § 4º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, fixados no valor mínimo legal.

Em que pese o delito não envolva violência ou grave ameaça, entendo que deve ser mantida, nesse momento, a custódia cautelar, em face da presença do periculum libertatis, consubstanciada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). As circunstâncias judiciais apuradas apontam para o risco de reiteração criminosa, caso o réu seja colocado imediatamente em liberdade, e também para a possibilidade de evasão, notadamente porque registra extensa folha de antecedentes (pgs. 44/68).

Inviável, por ora, a aplicação do art. 387, §2º, do Diploma Processual Penal, por falta de informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do acusado, mas também os requisitos subjetivos indispensáveis à estipulação de regime diverso do ora imposto, cabendo ao acusado pleitear o benefício que entende devido junto à Vara de Execução Criminal Competente.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontrar.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Oportunamente, lance-se o nome do réu ao rol dos culpados e oficie-se ao E.

Tribunal Regional Eleitoral para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Por último, condeno o acusado ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, obrigação que fica suspensa em atenção ao disposto nos artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50, posto que beneficiário da justiça gratuita.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 20 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA